Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

বৃটিশ সংবিধানের বা বৃটিশ শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা
(২) অলিখিত
(৩) সুপরিবর্তনীয়
(৪) সংসদীয় সার্বভৌমত্ব
(৫) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা
(৬) জবাবদিহিতা
(৭) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট
(৮) রাজতান্ত্রিক
(৯) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা
(১০) নাগরিক অধিকার
(১১) আইনের শাসন
(১২) সাংবিধানিক রীতিনীতি
(১৩) তত্ত্ব ও বাস্তবের ব্যবধান

বৃটিশ সংবিধানকে কেন অলিখিত সংবিধান বলা হয় ঃ

বৃটিশ সাংবিধানিক আইনের উৎস কি কি অথবা সংবিধান প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদ্ধতি বা উৎস অথবা "বৃটিশ সংবিধান তৈরি (প্রণীত) হয়নি, জন্ম নিয়েছে (পরিণত হয়েছে)" ঃ

(১) পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন
(২) আদালতের সিদ্ধান্ত
(৩) সাধারণ আইন
(৪) বিভিন্ন সনদ বা চুক্তি
(৫) শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

বৃটিশ পার্লামেন্টের গঠন আলোচনা কর ঃ

বৃটিশ কমন্স সভা ও লর্ডস সভার গঠন ঃ

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

বৃটিশ কমন্স সভা ও লর্ডস সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

(১) সরকার গঠন করা
(২) স্পীকার নির্বাচন করা
(৩) আইন প্রণয়ন করা
(৪) আয়-ব্যয়ের ক্ষমতা
(৫) আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান
(৬) শাসন বিভাগের তদারকী করা

কমন্স সভা ও লর্ডস সভার সম্পর্ক বা পার্থক্য ঃ

কমন্স সভা	লর্ডস সভা
নির্বাচিত সদস্যরা যে সভা গঠন করে সেটি হলো কমন্স সভা।	অভিজাত শ্রেণি দিয়ে যে সভা গঠিত হয় সেটি হলো লর্ডস সভা।
কমন্স সভার সদস্য কম থাকে।	লর্ডস সভার সদস্য অনেক বেশী থাকে।
কমন্স সভার সদস্যরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন।	লর্ডস সভার সদস্যরা মনোনীত।
বৃটিশ সরকার গঠনে কমন্স সভা মূল ভূমিকা পালন করে।	বৃটিশ সরকার গঠনে লর্ডস সভার তেমন কোন ভূমিকা থাকে না।
সকল সদস্য ও মন্ত্রীরা কমন্স সভার নিকট দায়বদ্ধ থাকে।	সকল সদস্য ও মন্ত্রীরা লর্ডস সভার নিকট দায়বদ্ধ থাকে না।
কমন্স সভার আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে।	লর্ডস সভার আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে না।
বিচারের ক্ষেত্রে কমন্স সভার ক্ষমতা কম।	বিচারের ক্ষেত্রে লর্ডস সভার ক্ষমতা অনেক বেশী।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

"এমন কোন আইন নেই যা বৃটিশ পার্লামেন্ট তৈরি করতে পারে না" বা ব্রিটিশ সংসদের ক্ষমতায় মেয়েকে ছেলেতে কিংবা ছেলেকে মেয়েতে রূপান্তর ব্যতিত সবকিছু করার ক্ষমতাধর- Mr. Jeans Louis De Lalic এর বাণীর আলোকে আলোচনা কর বা বৃটিশ পার্লামেন্ট কতটুকু স্বাধীন ঃ

বৃটিশ পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অথবা বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রাধান্য অথবা "সংসদ হলো যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ আইনি কর্তৃপক্ষ" আলোচনা

(১) সাংবিধানিক প্রাধান্য
(২) পার্লামেন্ট বা সংসদীয় প্রাধান্য

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

বৃটিশ কেবিনেট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা

(১) গঠন
(২) পরিসর
(৩) প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য
(৪) বৈঠক
(৫) পরামর্শদাতা
(৬) সরকারী নীতি নির্ধারণ
(৭) দায়
(৮) নীতি-নির্ধারণ
(৯) আইন প্রণয়ন
(১০) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ
(১১) বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করা

বৃটেনের মন্ত্রীপরিষদ ও কেবিনেটের পার্থক্য

বৃটিশ মন্ত্রীপরিষদ	বৃটিশ কেবিনেট
বৃটেনের সকল মন্ত্রী অর্থাৎ ৪ ধরনের মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়।	শুধু কেবিনেট মন্ত্রীদের নিয়ে কেবিনেট গঠিত হয়।
মন্ত্রীপরিষদের পরিসর বৃহৎ।	কেবিনেটের পরিসর অপেক্ষাকৃত ছোট।
কেবিনেটের সকল সদস্য মন্ত্রীপরিষদের সদস্য।	মন্ত্রীপরিষদের সকল সদস্য কেবিনেটের সদস্য নয়।
মন্ত্রীপরিষদের সকল সদস্যদের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য পদ প্রদান করা হয় না।	কেবিনেটের সকল সদস্যদের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য পদ প্রদান করা হয়।
মন্ত্রীপরিষদের বৈঠক প্রতি মাসে আহ্বান করা হয় না।	কেবিনেটের বৈঠক প্রতি মাসে আহ্বান করা হয়।
মন্ত্রীপরিষদ ব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি আছে।	কেবিনেট ব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি নেই।
মন্ত্রীপরিষদ শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে রাজা বা রাণীকে পরামর্শ দিতে পারে না।	কেবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে রাজা বা রাণীকে পরামর্শ দেয়া।
মন্ত্রীপরিষদ সরকারী নীতি নির্ধারণ করতে পারে না।	কেবিনেট সরকারী নীতি নির্ধারণ করতে পারে।
মন্ত্রীপরিষদের যৌথ দায়-দায়িত্ব নেই।	কেবিনেট সদস্যদের যৌথভাবে কমন্স সভার নিকট দায়ী থাকতে হয়।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

তুমি কি এ মত সমর্থন কর যে, সম্পূর্ণ ক্ষমতা পৃথকীকরণ বা স্বতন্ত্রীকরণ বাস্তবে সম্ভবও নয়, কাঙ্ক্ষিতও নয়। ব্রিটিশ সরকার এ মতবাদটি আমলে নেয়নি তুমি কি এই উক্তিকে সমর্থন করঃ

যুক্তরাজ্য বা বৃটেন :

(i) বৃটেনে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যারফলে মন্ত্রীগণ একই সাথে শাসন বিভাগের কর্তৃত্বদানকারী আবার আইন পরিষদেরও সদস্য।

(ii) বৃটেনের রাজা বা রাণী শাসন বিভাগ, বিচার বিচার বিভাগের প্রধান এবং আইন পরিষদের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ।

(iii) চ্যান্সেলরগণ একই সাথে সংসদ সদস্য, লর্ড সভার সভাপতি এবং বিচারপতি হিসেবে কাজ করেন।

(iv) বৃটেনের শাসন ব্যবস্থায় এক বিভাগকে অন্য বিভাগের কাজ করতে হয়।

সুতরাং, বৃটেনের শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি বলবৎ করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১ম, ২য় ও ৩য় অনুচ্ছেদে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবিনেটের সদস্যরা কংগ্রেসের সদস্য হতে পারে না। রাষ্ট্রপতিও কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি ও কেবিনেট সদস্যগণ আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

অন্যদিকে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে বা কেবিনেট সদসগণকে অপসারণ করতে পারে না।

সুপ্রীমকোর্টের উপর রাষ্ট্রপতি বা কংগ্রেসের কোন কর্তৃত্ব নেই।

(i) মূলত কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণ থাকে।

(ii) শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকলেও কংগ্রেসের সেখানে নিয়ন্ত্রণ থাকে।

(iii) সুপ্রীমকোর্ট স্বাধীন হলেও বিচারপতিদের নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। সুপ্রীমকোর্ট কংগ্রেস প্রণীত আইন বাতিল করতে পারে।

বাংলাদেশ : সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাহের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।"

(i) বাংলাদেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই সময়ে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না।

(ii) ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই সময় ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয় নি।

(iii) ১৯৯১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি সম্ভব নয়। কারণ মন্ত্রী পরিষদের নয়-দশমাংশ সদস্য সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নেয়া হয়। অর্থাৎ সংসদ সদস্যগণ একই সাথে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মূল ব্যক্তি।

(iv) সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। আবার তিনি শাসন বিভাগের প্রধান। পাশাপাশি আইন বিভাগের আইন পাশের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা থাকে।

সুতরাং বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ বা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি বলবৎ করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

বৃটেনে মন্ত্রীসুলভ দায়িত্ব বলতে কি বুঝ বা বৃটিশ মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্বশীলতা

মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা : সকল মন্ত্রী সরকারের কোন না কোন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনেক মন্ত্রী একাধিক বিভাগের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যে মন্ত্রী যে বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি সেই বিভাগের যাবতীয় কাজের জন্য দায়ী থাকেন। অর্থাৎ সেই বিভাগের সকল কাজের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হয়। এটি হলো মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা।

মন্ত্রীদের সমষ্টিগত দায়িত্বশীলতা : যৌথ দায়িত্বশীলতা মূলত: কেবিনেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিভিন্ন কাজের জন্য কেবিনেটের সকল সদস্যকে যৌথভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়ী হতে হয়। কেবিনেটের সকল সদস্যকে পার্লামেন্টের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। যৌথ দায়িত্বশীলতা ইংল্যান্ডে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সেখানে কোন মন্ত্রীর সমালোচনা করলে তা সরকারকে সমালোচনার সমান হয়। মন্ত্রীর পরাজয়কে সরকারের পরাজয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এজন্য মন্ত্রীসভা তাদের কাজের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না।

প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক মর্যাদা বা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যবলী ঃ

(১) কেবিনেট সম্পর্কিত কাজ
(২) কেবিনেট বা সরকার গঠন
(৩) কেবিনেট তথা সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা
(৪) প্রশাসন সচল রাখা
(৫) কেবিনেট পতনে প্রধানমন্ত্রী
(৬) রাজা বা রাণীর পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ
(৭) আন্তর্জাতিক বিষয়ে কাজ
(৮) অন্যান্য কাজ

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কিভাবে কেবিনেট গঠন, পরিচালনা ও তার পতনের মূল ব্যক্তি ঃ

কেবিনেট গঠনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী

কেবিনেট পরিচালনায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী

কেবিনেট পতনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

রাজকীয় পরমাধিকার কাকে বলে ঃ

বিভিন্ন রীতিনীতির মাধ্যমে রাজা বা রাণী যে সকল বিশেষ ক্ষমতা লাভ করেছেন এবং যা এখনো বর্তমান আছে তাকে রাজকীয় পরমাধিকার বলে।

রাজকীয় পরমাধিকার (Royal Prerogative) কি কি অথবা রাজা বা রাণীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী অথবা যুক্তরাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় রাজা বা রাণীর ভূমিকা ও অবস্থান

(১) রাষ্ট্রপ্রধান
(২) আইন প্রণয়ন
(৩) বিচারক নিয়োগ
(৪) সাজা মওকূফ
(৫) বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল
(৬) পার্লামেন্ট অধিবেশন আহ্বান
(৭) বিভিন্ন নিয়োগ
(৮) গীর্জার প্রধান
(৯) যুদ্ধ ঘোষণা
(১০) চুক্তি করার ক্ষমতা
(১১) রাজস্ব সম্পর্কিত ক্ষমতা

কেন বলা হয় রাজা কোন অন্যায় করতে পারে না ঃ
(Why it is said that The King Can do no wrong)

কোন মানুষই ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধ্বে নয়। সকল মানুষ ভুল করে। এটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। রাজাও একজন মানুষ। কাজেই তাঁর দ্বারা কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হলে তা অস্বাভাবিক হবে না, বরং সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বলা হয়ে থাকে রাজা কোন অন্যায় করতে পারে না। উক্তিটি আপাত দৃষ্টিতে আপত্তিকর বা বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। কিন্তু বৃটেনের প্রথাগত আইন অনুযায়ী কোন সরকারী কাজের জন্য রাজাকে দায়ী করা যায় না বা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা যায় না। এমনকি রাজা বা রাণীর স্বাক্ষরিত কোন কাজে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাজা-বা রাণীর নামে কোন আদালতে মামলাও দায়ের করতে পারে না।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

ম্যাগনাকার্টা ঃ Magna Carta ল্যাটিন শব্দ। এর ইংরেজি অর্থ দাঁড়ায় Great Charter.

ম্যাগনাকার্টাকে বাংলায় 'মহাসনদ' বলা হয়।
ইংল্যান্ডের রাজা জন কর্তৃক ম্যাগনাকার্টা সম্পাদিত হয় ১২১৫ সালের ১৫ই জুন।
টেমস নদীর তীরে দাঁড়িয়ে শপথ করা হতো। রুনীমিড (Runnymede) নামক স্থানে সম্পাদিত এ সনদ বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। একে শাসনতন্ত্রের প্রধানতম উৎস তথা লিখিত অংশ হিসেবে অভিহিত করা হয়। রাজা জন (King John) এই সনদে অঙ্গীকার করতে বাধ্য হন যে, বৃহত্তর পরিষদের সম্মতি ছাড়া রাজা কতগুলি বিশেষ কর আদায় করতে পারবে না।
ম্যাগনাকার্টায় ৬৩ টি ক্লজ ছিল।
ম্যাগনাকার্টের মাধ্যমে শাসক এবং প্রজার সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়িত হয়। এর অনেক ক্লজে আইন ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজা জন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।
ম্যাগনাকার্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় যে- "কোন ব্যক্তি এমনকি রাজাও আইনের উর্ধ্বে নয়।"
১২১৫ সালের পর মানুষের অধিকারের নিশ্চিত করতে যত চার্টার বা দলিল বা চুক্তি ইত্যাদি হয়েছে তার সবগুলি ম্যাগনাকার্টার প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২৫ জন ব্যারোনস (Barons) এর একটি কমিটি এটি প্রণয়ন করেন।
ব্যারন (Baron): মধ্যযুগীয় ইউরোপের বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির উচ্চ পর্যায়ের পদবীধারী ব্যক্তিদের ব্যারন বলা হতো। তারা সাধারণত রাজাকে সরাসরি রিপোর্ট করতেন। রাজার হয়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা ও সামরিক দায়িত্ব পালন করতেন।